



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**COMARCA DE SÃO PAULO**

**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**

**10ª VARA CRIMINAL**

**AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA**

**- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:**

**SP10CR@TJSP.JUS.BR**

**TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO**

Data da audiência: 07 de agosto de 2017

Processo nº 0018205-34.2017.8.26.0050

Réu: IGOR LOPES FONTES SILVA

**2017/000451**

Aos 08 de agosto de 2017, às 14h30min, nesta cidade e Comarca da capital, no edifício do Complexo Jurídico “Ministro Mário Guimarães”, Fórum Criminal da Barra Funda, na sala de audiências da 10ª Vara Criminal, onde se achava presente o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, **Dr(a). Maria Cecília Leone**, comigo assistente do seu cargo ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. O Senhor Porteiro, após o pregão, deu a sua fé de estarem presentes: o(a) Digníssimo(a) o(a) Promotor(a) de Justiça, **Dr(a). Berenice Cristina Correa Cherubini**; o réu **IGOR LOPES FONTES SILVA**, devidamente escoltado, preso no Centro de Detenção Provisória Pinheiros I, acompanhado de seu defensor constituído o(a) **Dr(a). Cleiton César Silva Santos – OAB/SP 286.951**, bem com as testemunhas comuns: o PM Nelson Alves Figueiras Neto e o PM Giovani Barbosa de Oliveira. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos: o PM Nelson e o PM Giovani, sendo o(s) depoimento(s) captado(s) por meio do sistema de gravação de áudio e vídeo. Após, foi o réu interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar, reservadamente, com seu defensor antes da realização do ato. **Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito:** “Declaro encerrada a instrução e dou a palavra às partes para alegações finais, colhidas pelo sistema de captação de áudio e vídeo”. **Após, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi prolatada a seguinte sentença:** “Vistos. IGOR LOPES FONTES SILVA, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 09 de março de 2017, por volta das 18h50, na Rua Manoel Vitorino Pereira, próximo ao nº 55, Cidade Dutra, cidade e comarca, qualificado a fls. 8 e 19, trazia consigo e transportava, para a finalidade de tráfico, 40 frascos contendo tricloroetileno (lança-perfume, com volume líquido de 160 ml; 190 papélotes contendo maconha, totalizando o peso líquido de 1.832,5 g; e 1.003 porções de cocaína armazenadas


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**10ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA**
**- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:**
**SP10CR@TJSP.JUS.BR**

em invólucros plásticos, tipo "eppendorfs", totalizando o peso líquido de 187,2g; fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular. O feito teve seu regular processamento, não padecendo de nulidades aparentes. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal. A defesa em face da confissão requereu a procedência da ação penal, com aplicação dos benefícios legais aplicáveis ao réu. É o relatório. Decido. O caso é de condenação do réu confesso. Seus argumentos foram confirmados pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos nesta data. Pelo que se apurou, o réu iria levar a quantidade de droga encontrada consigo até determinado local quando foi surpreendido e preso em flagrante delito. Desde o início confessou e em juízo disse que iria receber R\$ 100,00 para transportar a droga, cuja materialidade foi devidamente comprovada nos autos. A versão do réu de que agiu por necessidade financeira não pode ser acolhida para inocentá-lo. Passo a dosimetria da pena. O réu confessou a autoria delitiva e é menor de 21 anos de idade. Tais circunstâncias em confronto com o disposto no artigo 42 da Lei de Tóxicos não justificam a fixação da pena base abaixo do mínimo legal. Fixou-a em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo. Apesar de o réu ter dito que respondeu a outro processo por tráfico de entorpecentes nada consta dos autos sobre possível reincidência. Desta forma, reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade do réu, mas deixo de aplicá-las nos termos da Súmula 231 do STJ. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. No que concerne à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se faz necessário ressaltar que a apreensão de expressiva quantidade de drogas, de diversas naturezas, sabidamente nocivas e a ausência de comprovação do exercício de ocupação lícita do réu, estão a demonstrar sua participação em verdadeira rede de distribuição de drogas, não se vislumbrando na espécie a figura do traficante ocasional. Desse modo, não há que se falar da incidência da causa de diminuição de pena. A causa de aumento possivelmente relacionada ao estabelecimento de ensino não foi o caso de ser aplicada na hipótese porque ficou claro que o réu passava por uma escola quando foi preso e não se destinava a vender a droga para os estudantes. Sendo assim, entendendo que descabe o privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Outrossim, entendo que também descabe a substituição da pena privativa de liberdade por


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**10ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA ABRÃO RIBEIRO 313, 1º PISO - SALA 1-165, BARRA FUNDA**
**- CEP 01133-020, FONE: 11 2127-9019, SÃO PAULO-SP - E-MAIL:**
**SP10CR@TJSP.JUS.BR**

restritiva de direitos. Sem mais, torno a pena fixada definitiva. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. O réu foi detido com 40 frascos de lança perfume; 190 papalotes contendo maconha e 1.003 porções de cocaína. Isto evidencia alto grau de periculosidade do réu. Embora primário e confesso a quantidade de droga transportada não justifica a imposição de regime mais benéfico. Sendo assim, o réu também não poderá recorrer em liberdade. Frise-se que o artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 deve ser respeitado. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos constam, julgo **PROCEDENTE** a ação penal para condenar o réu **IGOR LOPES FONTES SILVA**, qualificado nos autos, a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso nas regras do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado e o réu não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu. Autorizo a incineração da droga apreendida, mantendo-se quantia suficiente para eventual contraprova até o trânsito em julgado da sentença. Em relação à mochila e ao celular deverão permanecer apreendidos nos autos até definitivo trânsito em julgado, quando terão sua destinação determinada. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e Cumpra-se. Como trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas na forma da lei. Nada mais." Consultados, o réu e o seu defensor, por eles foi dito que querem recorrer da presente sentença. **Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito:** "Recebo o recurso. Processe-se, expedindo-se tudo o quanto necessário, inclusive a guia de recolhimento provisória." O termo de audiência é assinado digitalmente pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito por meio do sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes e patronos mencionados. O referido é verdade. Nada mais. Eu, Alex dos Santos Oliveira, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

**MARIA CECÍLIA LEONE**
**Juíza de Direito**